

# 시 정 사 항

일련 번호 19세무 - 1 - 07

제 목 과다납부 취득세 적기 회수노력 미흡

소 관 부 서 ●●○○ 관리부

관 계 부 서

내 용

우리 공사는 천연가스 수요증대 및 안정적 공급을 위한 최적의 공급인프라 구축을 위해 노력하고 있다. 이를 위해 기존 설비의 증설 및 보강 공사, 미공급지역에 대한 신규 공급설비 건설공사 등을 적기에 수행하고자 부단히 노력하고 있다.

또한, ●●○○은 국내 환경 변화 대응 및 해외 ###사업(calibration의 기반을 조성하기 위해 국가표준기본법 등에 따라 천연가스 거래용 계량 성능 보증을 위한 ###설비를 확충하기 위해 애쓰고 있다.

●●○○은 2015.7.15. @@@@주) 외 2개사와 체결한 「###▲▲센터 구축」(계약기간: 2015.7.15. ~ 2017.4.30.)의 관리 및 감독 업무를 수행하였다. 이후 위 ●●○○은 동 건설공사를 각 2017.5.1. 최종 준공처리 하였다.

한편, 「지방세법」 제20조(신고 및 납부)에 따라 취득세 과세대상 물건을 취득한 자는 그 취득 후 60일 이내에 취득세를 납부 하여야 한다.

위 ●●○○은 2017.6.22. 상기 건설공사 시 취득한 과세대상 건축물 등에 대한 취득세를 [표1]과 같이 신고 및 납부하였다.

[표1] 원시취득세 신고·납부 내역

| 관할관청 | 과세대상  | 과세표준           | 산출세액        | 신고일자       |
|------|-------|----------------|-------------|------------|
| ♠♣구  | 직접공사비 | 24,940,600,000 | 453,918,920 | 2017.6.22. |
|      | 간접공사비 | 15,767,061,879 | 286,960,526 |            |
| 합 계  |       | 40,707,661,879 | 740,879,446 |            |

\*농어촌특별세 등 부가세는 제외

\*\*산출세액은 비과세 35%(지방세특례제한법 제46조1항 기업부설 연구소용 부동산) 감면신청 및 적용 후 계산한 금액

♠♠처 ♣♣부는 본사 건설관련 부서에서 발주한 건설공사의 준공이 완료되면 「건설공사비 정산지침」에 따라 정산업무를 수행하고 있다. 위 건설공사의 경우 ●●●에서 자체 발주하여 계약 및 준공 처리한 건이므로 ●●● 관리부는 같은 지침에 따라 위 공사의 정산업무를 수행 하여야 한다.

그러나 상기 공사의 경우 우리 공사의 일반적인 공급·생산설비 건설공사가 아닌 연구시설 등에 해당하여 최종 정산결과를 득했음에도 불구하고 정확한 과세표준 금액 산출이 불가능하여 현재까지 경정청구 등을 수행하지 못하고 있다.

이와 관련하여 본사 주관부서, 우리 공사의 자문세무사, ●●● ###▲▲센터 및 ●●● 관리부가 취득자산의 과세·비과세 구분을 통한 최종 과세표준 금액 산출을 위해 2018.8.30. 및 2018.12월 각 협의를 하였으나 명확한 결론을 내리지 못했다. (2018.9.6. ○◇■-1068 “●●●(♠♣###센터) ■◇점검 결과보고” )

## 관계부서 의견

●●●은 향후 외부 세무사 등과 상기 공사에 대한 정확한 과세표준 산출 용역 계약을 체결하여 그 결과가 도출되면 경정청구를 즉시 수행하겠다고 답변하였다.

## 조치할 사항

- ① ●●○장은 ###▲▲센터의 과세표준 산출 용역을 시행한 후 과세표준 금액을  
확정하여 관할청에 경정청구 하시기 바랍니다. (시 정)